

Nr. 82 Besprechung im Reichsjustizministerium vom 30. April 1936, 10 – 14.15 Uhr

R 22/2292, Bl. 367–374 Niederschrift des RJuM¹

Anwesend: MR Grau, Amtsrichter Schomerus (RJ uM); GehKrR Dörken, OKrGR Stock (RKrM).

Beginn: 10:00

Beginn: 14:15

Ort: Reichsjustizministerium

[GRUNDSÄTZE EINER REFORM DES MILITÄRSTRAFRECHTS]

[...]

Der Besprechung wurde der Entwurf des Allgemeinen Teils eines Strafgesetzbuchs für die deutsche Wehrmacht in der Neufassung der Sachbearbeiter des Reichsjustizministeriums zugrundegelegt. Herr *Geheimrat Dr. Dörken* trug vor, der Entwurf sei Gegenstand eingehender Besprechungen im Reichskriegsministerium gewesen. Er sei im großen und ganzen gebilligt und als wesentlicher Fortschritt begrüßt worden. Man habe jedoch beschlossen, folgende Einwendungen zu erheben:

1. Die Bezeichnung „Strafgesetzbuch für die deutsche Wehrmacht“ und die Zitierweise „WStGB“ würden gebilligt, jedoch würden Bedenken erhoben gegen die Abkürzung „Wehrstrafgesetzbuch“, da ein solches begrifflich auch die dem Schutz der Wehrmacht dienenden Bestimmungen des allgemeinen Strafrechts enthalten müsse. Es werde daher vorgeschlagen, das Gesetz kurz Wehrmachtsstrafgesetzbuch zu nennen.

2. Gegen die Vereinheitlichung der Arreststrafen bestünden Bedenken². Man sei im Reichskriegsministerium allgemein der Ansicht, daß die Arreststrafe je nach dem Dienstrang des Verurteilten bestimmt werden müsse. Nach militärischem Empfinden sei es unzulässig, einen Offizier mit einer anderen Arreststrafe als Stubenarrest zu belegen. Es werde in militärischen Kreisen als eine Unmöglichkeit bezeichnet, den im Dienstrang höher Stehenden mit einer ebensolchen Strafe zu belegen wie den Untergebenen. Das Arreststrafensystem sei historisch begründet und werde als Selbstverständlichkeit empfunden. Der Soldat habe nicht das Gefühl einer Bevorzugung des Vorgesetzten, wenn dieser einer anderen Arreststrafe unterworfen werde. Soldaten und Offiziere seien ebenso

¹ Zur Vorgeschichte: Am 30. 12. 1935 hatte der RKrM dem RJuM den vorläuf. Entwurf eines „Militärstrafgesetzbuchs“ zugeleitet, der das *Militärstrafgesetzbuch* (MStGB) vom 20. 6. 1872 i. d. F. vom 16. 6. 1926 (RGBl. I S. 275) nebst den seither ergangenen Änderungen (vgl. ARH II/1, Nr 23 P. 5, II/2, FV 456*) ablösen sollte, und zwar unter Übernahme der leitenden Prinzipien des Entwurfs des ns. „Deutschen Strafgesetzbuchs“ (DStGB); vgl. hierzu Dok. Nr. 26. Erstentwurf mit Begründung: R 22/2292, Bl. 3–137; Neufassung der Begründung vom 19. 2. 1936: ebd. Bl. 163–175. Im Referat des im RJuM für das Wehrstrafrecht zuständ. MR Grau war der Entwurf, numehr als „Strafgesetzbuch für die deutsche Wehrmacht – Wehrstrafgesetzbuch (WStGB)“ neugefaßt und am 19. 3. 1936 dem RKrM übermittelt worden; ebd. Bl. 207–290. Diese Fassung lag der Besprechung zugrunde. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

² S. im RJuM-Entwurf (o. Anm. 1) § 19 *Die Dauer des Arrests*: „Die Arreststrafe besteht in gelindem oder verschärftem Arrest. Sie dauert mindestens einen Tag und höchstens sechs Wochen. – Arrest darf nur nach vollen Tagen und Wochen bemessen werden.“ § 20 *Ersatz der kurzfristigen Freiheitsstrafen der allgemeinen Strafgesetze durch Arrest*: „An die Stelle einer den allgemeinen Strafgesetzen zu entnehmenden Gefängnisstrafe bis zu sechs Wochen tritt bei militärischen Straftaten verschärfter Arrest von gleicher Dauer. – An die Stelle einer Haftstrafe bis zu sechs Wochen tritt bei militärischen Straftaten gelinder Arrest von gleicher Dauer.“

verschieden zu beurteilen und zu behandeln wie etwa Schüler und Lehrer. Der Offizier empfindet den Stubenarrest härter als der einfache Mann den verschärften Arrest.

Herr *Ministerialrat Grau* wies darauf hin, daß unter keinen Umständen nach außen der Eindruck entstehen dürfe, als würde derjenige, der die höheren Pflichten habe und der deshalb den größeren Vertrauensbruch begangen habe, milder bestraft als der Träger geringerer Pflichten. Falls das Reichskriegsministerium glaube, auf die Unterschiedlichkeit im Arreststrafensystem nicht verzichten zu können, so werde es daher gut tun, seinen Entwurf insoweit besonders eingehend und überzeugend zu begründen. Er betonte, daß auch das Reichsjustizministerium der Ansicht sei, daß der Vollzug der Arreststrafe sich je nach der Dienststellung des Bestraften unterscheiden müsse, daß aber dennoch, ebenso wie bei den übrigen Strafarten, die Bezeichnung für alle Rangklassen gleichmäßig sein sollte. Seitens der *Vertreter des Reichsjustizministeriums* wurde eingehend darauf hingewiesen, daß bereits bei der Militärstrafrechtsreform in Preußen von 1852 auf eine Angleichung des militärischen Strafsystems an das allgemeine Strafsystem hingewirkt worden sei. Es wurde weiter darauf hingewiesen, daß auch bei den Vorbereitungen für das Militärstrafgesetzbuch von 1872 mit Erfolg eine Abschwächung der Unterschiedlichkeit der Arrestarten bewirkt worden sei³. Weiter wurde vorgetragen, daß, ohne nachteiligen Folgen, die frühere Sonderstellung der Offiziere bei der Verhängung anderer Freiheitsstrafen längst gefallen sei. Herr *Geheimrat Dr. Dörken* erklärte, er halte es für aussichtslos, das Reichskriegsministerium zu einer Änderung seiner Haltung zu veranlassen⁴.

3. Es wurden Bedenken erhoben gegen die Beschränkung der Höchstdauer von Gefängnis und Festungshaft und den Verzicht auf die lebenslange Gefängnis- und Festungshaftstrafe⁵. Für eine Anzahl militärischer Straftaten bestehe insbesondere während des Krieges ein fühlbares Bedürfnis nach diesen Strafen in Fällen, die mit Rücksicht auf die innere Einstellung des Täters noch nicht als Zuchthauswürdig angesprochen werden könnten. Im Kriege sei in zahlreichen Fällen auf 15 Jahre Gefängnis erkannt worden und den Verurteilten alsbald Strafaussetzung gewährt worden. Diese Übung habe sich fast immer sehr günstig ausgewirkt. Man habe nämlich die Beobachtung gemacht, daß die VUen [Verurteilten] sich alsdann an der Front vorzüglich geführt hätten.

Herr *Min[isterial]Rat Grau* wies darauf hin, daß dies leicht dazu führen könne, daß harte Strafurteile von den Beteiligten nicht mehr ernst genommen würden, da niemand an ihre Vollstreckung glaube. Herr *Geheimrat Dr. Dörken* war der Ansicht, daß man im Kriege gegenteilige Erfahrungen gesammelt habe. Nachteilig hätten sich damals lediglich die zahlreichen, schnell aufeinanderfolgenden Amnestien ausgewirkt. Herr *Dr. Stock* vertrat die Ansicht, man müsse es auch wegen der General-

³ Vgl. M. MESSERSCHMIDT, Die preußische Armee, in: Handbuch zur dt. Militärgeschichte 1648–1939, hg. v. Militärgeschichtl. Forschungsamt, Bd. IV/2, München 1976, hier S. 159–162.

⁴ Die KabVorl. des WStGB vom 30. 12. 1936 (u. Anm. 17) sah in § 21 denn auch nach Rangklassen abgestufte Arrestarten vor: Bei Mannschaften und Unteroffizieren ohne Portepée gelinden oder verschärften Arrest, bei Unteroffizieren mit Portepée (ab Feldwebel) und Fähnriche Stubenarrest und gelinden Arrest, für Leutnante und Oberleutnante Stubenarrest und verschärften Stubenarrest, für höhere Offiziere nur Stubenarrest. Die Begründung argumentierte: „Die Beibehaltung der Abstufung des Arrests nach den Rangklassen ist im militärischen Leben begründet und notwendig. Wenn es noch angeht, gegen Unteroffiziere ohne Portepée und Mannschaften die Strafdrohung und den Strafvollzug bei Arrest gleichmäßig zu gestalten, so ist schon für Unteroffiziere mit Portepée und erst recht für Offiziere eine Sonderregelung nötig. Es wäre militärisch untragbar, gegen Offiziere z. B. verschärften Arrest zu bestimmen. Die Strafarten des verschärften und des gelinden Arrests sind auf junge, erziehungsbedürftige Soldaten abgestellt, bei Offizieren aber gerade wegen dieser Eigenart unangebracht. Der Offizier steht den Mannschaften als Erzieher gegenüber und ist hinsichtlich des Arrests mit anderem Maßstab zu bemessen, ebenso wie z. B. der Lehrer an einer höheren Schule bei Verstößen gegen die Schulzucht anders gestellt ist als ein Schüler.“ Ähnliche Abstufungen wiesen auch die Dienststrafordnungen für die SA und den RAD auf. „Die Verurteilung zu Stubenarrest wiegt für einen Offizier schwerer als z. B. die Verurteilung eines Schützen zu verschärftem Arrest. Die unterschiedliche Bezeichnung und der unterschiedliche Vollzug der verschiedenen Arrestarten haben, von der geschichtlichen Entwicklung abgesehen, ihren Grund in den Besonderheiten des militärischen Lebens, vor allem in den Erfordernissen der Manneszucht, die es nicht zulassen, gerade diese Strafarten einheitlich auszugestalten.“

⁵ Die Dauer der militär. Gefängnisstrafe und der Festungshaft war in den §§ 17, 18 des RJuM-Entwurfs jeweils auf mind. 43 Tage (d. h. ab Höchstdauer des Arrests) und längstens zehn Jahre eingegrenzt.

präventivwirkung des Gesetzes bei Gefängnis- und Festungshaft bis zu 15 Jahren und lebenslangem Gefängnis und lebenslanger Festungshaft belassen. Herr *MinRat Grau* bat, falls das Reichskriegsministerium an seiner Ansicht festhalte, auch in diesem Punkt das Gesetz besonders eingehend und überzeugend zu begründen⁶.

4. Es wurde vorgetragen, daß man es trotz gewisser Bedenken nicht für nötig halte, auf den Begriff „Krieg“ als Tatbestandsmerkmal zu verzichten⁷.

5. Herr *Geheimrat Dr. Dörken* äußerte, man habe Bedenken gegen eine einheitliche Vollstreckung der Todesstrafe für alle Arten von Straftaten⁸. Es sei zu erwarten, daß die militärischen Kommandostellen darum bitten würden, man möchte ihnen die Vollstreckung der wegen allgemeiner Straftaten verhängten Todesstrafe durch Erschießen in Friedenszeiten abnehmen. Man befürchte, daß die Belastung der Truppe mit solchen Vollstreckungen unerträglich würde. Man wolle daher die bisherige Regelung beibehalten. Es wurde aber Übereinstimmung darüber erzielt, daß die Vollstreckung im WStGB geregelt werden muß⁹.

6. Herr *Geheimrat Dr. Dörken* trug weiter vor, man habe Bedenken dagegen, in der Bestimmung des § 10 der Neufassung der Sachbearbeiter des Reichsjustizministeriums¹⁰ von den dem Gesetz „unterworfenen Personen“ zu sprechen, und beabsichtige statt dessen die Bezeichnung „Soldaten“ zu wählen. Dies erscheine erforderlich, da andere Personengruppen sich, abgesehen von den Zuwiderhandlungen gegen das Wehrmachtsstrafgesetzbuch, keiner militärischen Straftat schuldig machen könnten.

⁶ Die spätere KabVorl. des WStGB (u. Anm. 17) nannte in § 20 nur eine Mindestdauer für militär. Gefängnisstrafe und Festungshaft von 43 Tagen, keine Begrenzung nach oben, ging aber in der Begründung davon aus, „daß eine Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis oder Festungshaft für alle Fälle ausreicht, in denen der Täter nach Art seiner Tat überhaupt noch in einem Wehrpflichtverhältnis gelassen werden kann“. In schwereren Fällen sei auf Zuchthaus zu erkennen.

⁷ Betraf das erhöhte Strafmaß für „Im Felde“ begangene Straftaten. § 39 des RJuM-Entwurfs (o. Anm. 1) lautete: „Die Tat gilt als im Felde begangen, wenn

– 1.

der Täter zur Zeit der Tat einem mobilen Teil der Wehrmacht angehört oder sich bei ihm befunden hat,

– 2.

die Tat während eines Krieges gegen das Deutsche Reich begangen worden ist,

– 3.

der Täter zur Zeit der Tat einer Dienststelle angehört und sich bei ihr befunden hat, als sie an einem kriegerischen Unternehmen oder an der Unterdrückung innerer Unruhen teilgenommen hat,

– 4.

der Täter zur Zeit der Tat einer Dienststelle angehört oder sich bei ihr befunden hat, der der führende Offizier dienstlich bekanntgegeben hat, daß sie bis zum Widerruf unter den Kriegsgesetzen steht.“

Vgl. die Fassung des analogen § 43 der späteren KabVorl. vom Dez. 1936 (u. Anm. 17): „Die Vorschriften dieses Gesetzes über Begehen von Straftaten im Felde (Kriegsgesetze) gelten:

– 1.

Während eines Krieges gegen das Reich,

– 2.

für Dienststellen, die der Reichskriegsminister unter die Kriegsgesetze gestellt hat,

– 3.

für Dienststellen, denen ihr führender Offizier während eines kriegerischen Unternehmens gegen das Reich oder zum Verhindern oder Unterdrücken einer Aufwiegelung oder einer militärischen Meuterei dienstlich bekanntgegeben hat, daß sie bis zum Widerruf unter den Kriegsgesetzen steht.“

⁸ Hierzu § 16 *Die Todesstrafe* des RJuM-Entwurfs (o. Anm. 1): „Die Todesstrafe wird durch Erschießen vollstreckt.“

⁹ In der KabVorl. des WStGB (u. Anm. 17) lautete § 19 *Todesstrafe*: „Die Todesstrafe ist durch Erschießen zu vollziehen, wenn der Täter zur Zeit der Vollstreckung unter den Kriegsgesetzen steht; sie kann in diesen Fällen auch durch Enthaupten vollzogen werden, wenn der Täter wegen einer nicht in diesem Gesetz behandelten Straftat verurteilt worden ist.“

¹⁰ Entwurf § 10 *Der Begriff der militärischen Straftat*: „Militärische Straftaten sind

– 1.

die in diesem Gesetz behandelten Straftaten,

– 2.

die sonstigen Straftaten der diesem Gesetz unterworfenen Personen, wenn durch sie zugleich eine militärische Dienstpflicht verletzt wird.“

Die Vorschläge der *Sachbearbeiter des RJ[u]M* hinsichtlich der Gestaltung des militärischen Ehrenstrafensystems wurden von den *Vertretern des RK[r]M* gebilligt.

Diese trugen vor, man werde auch in Zukunft den Angehörigen einer verbündeten Wehrmacht im Kriege unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit nach wie vor denselben wehrstrafrechtlichen Schutz gewähren müssen wie den Angehörigen der deutschen Wehrmacht, obwohl die Auswirkungen einer solchen Bestimmung nach den Erfahrungen des Weltkrieges unbedeutend seien, da keiner der Verbündeten damals die Gegenseitigkeit verbürgt habe.

Herr *Geh[eim]R[a]t Dr. Dörken* meinte ferner, daß eine Ausdehnung der Geltung des Wehrstrafgesetzbuchs auf alle Personen im besetzten Gebiet und auf dem Kriegsschauplatz bereits in diesem Gesetz ausdrücklich angeordnet werden müsse, da eine Ausdehnung durch Vorschriften in anderen Gesetzen nicht geplant werde¹¹.

Herr *GehRt. Dr. Dörken* überreichte den Gegenentwurf des Reichskriegsministeriums¹². Dieser wurde kurz besprochen. Herr *MinRat Grau* bat, mit Rücksicht auf die früher schon in den Ausschusssitzungen der Akademie für Deutsches Recht¹³ erzielte Übereinstimmung die Einteilung in einen ordentlichen und einen außerordentlichen Geltungsbereich des Wehrstrafgesetzbuchs beizubehalten. Die *Vertreter des RKM* vertraten demgegenüber die Ansicht, der Kriegsrichter habe ein Interesse daran, daß ihm in fester Reihenfolge die Geltungsbestimmungen für Soldaten, Wehrmachtsbeamte, Angehörige des Beurlaubtenstandes, vorläufig in die Heimat beurlaubte, ausgehobene oder zum freiwilligen Eintritt angenommene Wehrpflichtige, Angestellte auf Kriegsschiffen, Gefolge und Kriegsgefangene an die Hand gegeben würden. Herr *MinRat Grau* wies darauf hin, daß der § 6 des Gegenentwurfs des RKM an einer ungünstigen Stelle eingefügt sei. Für den Fall, daß man glaube, auf diese Bestimmung nicht verzichten zu können, schlage er vor, sie im Zusammenhang mit den Vorschriften über die militärischen Ehrenstrafen zu behandeln.

Herr *MinRat Grau* sprach sich weiter grundsätzlich und mit aller Entschiedenheit dagegen aus, daß man in § 10 des Gegenentwurfs des RKM¹⁴ das Wort „entsprechend“ aufgenommen habe. Er begründete dies eingehend damit, daß man bei den Vorarbeiten für ein neues allgemeines Strafgesetzbuch besonders darauf geachtet habe, daß alle liberalen Einflüsse ausgeschaltet würden. Man habe Wert darauf gelegt, ein brauchbares kämpferisches Strafrecht zu schaffen, das der soldatischen Einstellung des nationalsozialistischen Deutschlands entspreche. Er dürfe sich deshalb unter keinen Umständen damit einverstanden erklären, daß das Wehrstrafgesetzbuch eine Fassung bekäme, die den Anschein erwecke, als sei der Allgemeine Teil des künftigen deutschen Strafgesetzbuchs für die Anwendung im Wehrstrafrecht nicht vollends geeignet.

Es wurden alsdann die Möglichkeiten besprochen, die Vorschriften über die Verletzung der Amtspflicht im allgemeinen Strafrecht hinsichtlich der Soldaten einheitlich zu gestalten, und zwar wurde eine Lösung in Aussicht genommen derart, daß Soldaten als Täter in keiner der Bestimmungen des

¹¹ Zu diesem Zweck unterwarf dann § 10 (2) der KabVorl. (u. Anm. 17) alle Ausländer „den allgemeinen Strafgesetzen des Reichs auch bei einer im Ausland begangenen Straftat in gleicher Weise, als wäre sie im Inland begangen, wenn sich diese auf dem Kriegsschauplatz oder im besetzten Gebiet gegen das deutsche Volk oder eine verbündete Macht richtet. Dasselbe gilt, wenn eine solche Tat gegen einen Angehörigen der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht, gegen eine deutsche Dienststelle oder einen ihrer Angehörigen oder gegen einen Angehörigen des Gefolges der deutschen oder einer verbündeten Wehrmacht begangen wird. Dem Angehörigen steht eine zu seinem Haushalt im besetzten Gebiet gehörende Person gleich.“

¹² R 22/2292, Bl. 375–419.

¹³ Neben dem im Nov. 1933 eingerichteten, mit der aml. Strafrechtskommission des RJuM konkurrierenden Strafrechtsausschuß der ADR (GRUCHMANN, Justiz, S. 757ff.) hatte die ADR 1935 auch einen „Ausschuß für Wehrstrafrecht“ etabliert; zu dessen Ergebnissen s. den Sammelband: ZUR NEUGESTALTUNG DES MILITÄRSTRAFGESETZBUCHES, hg. von der Akademie für Dt. Recht – Wehrrechtsausschuß, Berlin 1936.

¹⁴ Entwurf RKrM (o. Anm. 12) § 10 *Anwendbarkeit der allgemeinen Strafgesetze*: „(1) Auf militärische Straftaten findet der Allgemeine Teil des Deutschen Strafgesetzbuchs entsprechend Anwendung, soweit nicht in diesem Gesetz Sondervorschriften gegeben sind.

(2) Für sonstige Straftaten der diesem Gesetz unterworfenen Personen gelten die allgemeinen Strafgesetze, soweit dieses Gesetz nicht anders bestimmt.“

deutschen Strafgesetzbuchs genannt werden und die erweiterte Anwendbarkeit ausschließlich im WStGB geregelt werden soll (§ 11 des Gegenentwurfs¹⁵).

Es schloß sich noch eine kurze Unterredung über die Gestaltung des Besonderen Teils des WStGB an. Die Vertreter des RKM erklärten, daß mit Rücksicht auf den geringen Umfang der Schutz der Wehrmittel nicht mehr in einem besonderen Abschnitt geregelt, sondern beim Schutz der Wehrkraft mitbehandelt werden solle.

Herr *GehRt. Dr. Dörken* trug vor, die Unterlassung der Strafverfolgung oder Strafvollstreckung durch den Vorgesetzten sei in zahlreichen Fällen so milde zu beurteilen, daß gegenüber dem allgemeinen Strafrecht unter allen Umständen eine Ausnahmebestimmung geschaffen werden müsse.

Schließlich wurde noch der § 13 a des Gegenentwurfs des RKM besprochen¹⁶. Es wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß auch im Wehrstrafrecht die Strafverfolgung in keinem Falle von dem Verlangen des Verletzten abhängig gemacht werden dürfe, sondern daß hierüber im autoritären Staat lediglich die damit beauftragten Dienststellen befinden dürften. Die Frage, wer in der Wehrmacht das Recht haben solle, nach Anhörung des Verletzten den Täter disziplinarisch zu bestrafen oder seine gerichtliche Bestrafung zu veranlassen, wurde für die materiellen Strafvorschriften als bedeutungslos erkannt. Es wurde übereinstimmend festgestellt, daß dies im Rahmen der formellen Vorschriften geregelt werden müsse. Herr *GehRt. Dr. Dörken* erklärte sich bereit, sich der vom RJM vertretenen Auffassung anzuschließen und auf § 13 a des Gegenentwurfs des RKM zu verzichten¹⁷.

Berlin, den 4. Mai 1936

Grau

Scho[merus] 4/5 36

¹⁵ § 11 des RKRm-Entwurfs (ident. mit § 9 des RJuM-Entwurfs) stellte klar, daß nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen, welche der Entwurf des DStGB über Verletzung der Amtspflicht vorsah, Soldaten als Amtsträger zu gelten hätten und jeweils Wortverbindungen mit „Dienst-“ im Sprachgebrauch der Wehrmacht solchen mit „Amts-“ im DStGB gleichzusetzen seien.

¹⁶ RKRm-Entwurf § 13 a *Verfolgung auf Verlangen*: „Die Verfolgung militärischer Straftaten ist unabhängig vom Verlangen des Vorgesetzten“, nahm aber davon aus die Beleidigung eines Vorgesetzten oder Untergebenen, die fahrlässige Beschädigung von Dienstgegenständen sowie die fahrlässige Körperverletzung und die Beleidigung von Kameraden. Diese Delikte wurden nur auf Verlangen des Verletzten oder seiner Vorgesetzten Dienststelle verfolgt.

¹⁷ Schriftl. Stellungnahmen des RJuM zum Gegenentwurf des RKRm und zum Besonderen Teil des WStGB vom 13. und 25. 5. 1936 in: R 22/2292, Bl. 492ff. Am 28. 5. und am 18. 8. 1936 legte der RKRm überarbeitete Neufassungen des WStGB vor, die in Referentenverhandlungen mit dem RJuM eingehend beraten wurden, hauptsächlich bezügl. der sprachl. Formulierung einzelner Paragraphen; s. R 22/2293. Protokolle des Militärstrafrechtsausschusses der ADR von Okt. – Dez. 1936: R 22/2294.

Am 30. 12. 1936 leitete der RKRm dem StSRk die KabVorl. des WStGB mit der Bitte zu, es zus. mit dem DStGB noch im Jan. 1937 vom Kabinett beschließen zu lassen und zum vierten Jahrestag der Machtergreifung zu verkünden; R 43 II/1284, Bl. 18–82; R 22/2294, Bl. 416–480; R 2/5320, unfol. Als sich dieser Plan zerschlug, insistierte der RKRm mit Schreiben vom 22. 1. 1937, die Arbeiten am DStGB möchten so beschleunigt werden, daß mit ihm auch das WStGB, dessen die Wehrmacht dringend bedürfe, „in kürzester Zeit verabschiedet werden kann“; R 43 II/1284, Bl. 83f.; R 22/2295, Bl. 15f. Dem RJuM war diese Unterstützung hochwillkommen, gleichwohl änderte auch sie nichts daran, daß die Strafrechtsreform nur zäh vorankam (s. Folgeband, zunächst Kabinettsitzung vom 26. 1. 1937, P. 6) und schließlich versandete. Das Militärstrafrecht wurde nach Kriegsbeginn durch die Ministerrats-VO über die Neufassung des Militärstrafgesetzbuchs vom 10. 10. 1940 (RGBl. I S. 1347) novelliert; s. R 43 II/1284a; R 22/2290.

Zitierhinweis

Nr. 82 Besprechung im Reichsjustizministerium vom 30. April 1936, 10 – 14.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d082>